

Manual de Estudos: Direito Administrativo

Teoria Geral, Princípios, Organização, Agentes, Atos, Licitacoes (Lei 14.133) e Responsabilidade Civil

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Regime Jurídico Administrativo & Princípios

O Direito Administrativo é um ramo do Direito Público que estuda os princípios e regras que regem a função administrativa do Estado, as pessoas jurídicas que a exercem e as relações delas com os administrados. O Regime Jurídico Administrativo baseia-se no binômio: Supremacia do Interesse Público (prerrogativas estatais) e Indisponibilidade do Interesse Público (limites estatais). Princípios Expressos (Art. 37, Caput da CF/88)

- **Legalidade:**
Diferente do particular (que pode fazer tudo o que a lei não proíbe), o administrador só pode agir quando expressamente autorizado por lei (legalidade estrita).
- **Impessoalidade:**
A atuação administrativa visa ao interesse público geral e não a benefício ou prejuízo de pessoas determinadas. Proíbe também a promoção pessoal de agentes públicos em obras e publicidade do governo.
- **Moralidade:**
Exige que a atuação do administrador pautar-se não apenas pela lei, mas pela ética, boa-fé, lealdade e honestidade administrativa.
- **Publicidade:**
Os atos devem ser divulgados oficialmente para que produzam efeitos e fiquem sujeitos ao controle social (salvo casos de segredo de Estado ou intimidade do cidadão).
- **Eficiência:**
Inserido pela EC 19/98, exige que a atuação administrativa busque os melhores resultados com o menor custo financeiro e operacional possível. Princípios Implícitos / Doutrinários
- **Autotutela:**
Poder da Administração de anular seus próprios atos quando ilegais, ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF).
- **Segurança Jurídica:**
Proteção da confiança legítima e vedação à aplicação retroativa de nova interpretação jurídica sobre situações já consolidadas. SÚMULA 473 DO STF A Administração pode anular seus próprios atos, quando afetados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

2. Organização Administrativa & Terceiro Setor

A Administração Pública divide-se estruturalmente para executar suas funções. Para fins de prova, a diferença conceitual entre desconcentração e descentralização é de extrema importância:

- **Desconcentração (Interna):**
Ocorre dentro de uma MESMA pessoa jurídica. Consiste na distribuição interna de competências por meio da criação de ORGAOS públicos. Há relação de hierarquia e subordinação. Exemplo: A união cria o Ministério da Fazenda.
- **Descentralização (Externa):**
Ocorre quando o Estado transfere a competência de execução de serviços para OUTRA pessoa jurídica (criada ou já existente). Não há relação de hierarquia, mas sim controle finalístico ou supervisão ministerial. Pode ocorrer por Outorga (lei cria entidade de direito público) ou por Delegação (contrato ou ato autoriza entidade de direito privado). Administração Pública Indireta Composta por entidades jurídicas com personalidade própria criadas ou autorizadas por lei para desempenhar funções específicas:
- **Autarquias:**
Pessoas jurídicas de direito público, criadas diretamente por lei específica para executar atividades típicas de Estado. Ex: INSS, Universidades Públicas, Receita Federal.
- **Fundações Públicas:**
Entidades criadas para fins sociais ou culturais. Podem possuir personalidade de direito público (equivalentes a autarquias) ou privado.
- **Empresas Públicas (EP) vs. Sociedades de Economia Mista (SEM):**
Ambas são pessoas jurídicas de direito privado autorizadas por lei. A EP possui capital 100% público e adota qualquer formato societário (ex: Caixa Econômica). A SEM possui capital misto (maioria com direito a voto e pública) e adota obrigatoriamente a forma de Sociedade Anônima (ex: Banco do Brasil, Petrobras).

MNEMÔNICO PARA DESCONCENTRAÇÃO

Para não errar mais: DesCONcentração possui o 'CO' de criação de Órgãos públicos (mesma pessoa). DesCENTRALização possui o 'CE' de criação de Entidades (novas pessoas jurídicas).

3. Agentes Públicos e Regime Jurídico

Agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de vínculo (Art. 2 da Lei de Improbidade). Classificação dos Agentes

- **Agentes Políticos:**

Detentores de mandatos eletivos (Presidente, Governadores, Deputados) e Ministros/Secretários de Estado. Possuem vínculo político com o Estado.

- **Agentes Administrativos (Servidores):**

Dividem-se em: Estatutários (servidores públicos em cargos efetivos ou comissionados regidos por estatuto próprio); Celetistas (empregados de EP ou SEM regidos pela CLT); e Temporários (contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público - Art. 37, IX, CF).

- **Agentes Honoríficos:**

Cidadãos convocados transitoriamente para prestação de serviço público relevante sem vínculo profissional permanente. Exemplo: Jurados de tribunal de júri e mesários eleitorais. Regras Constitucionais de Servidores (Art. 37 da CF/88)

- **Estabilidade:**

Adquirida após 3 anos de efetivo exercício por servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, condicionado a avaliação especial de desempenho.

- **Acumulação de Cargos:**

A regra é a proibição de acumular cargos, empregos e funções. Exceção (com compatibilidade de horários): a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

DEMISSÃO DE ESTÁVEL

O servidor estável só poderá perder o cargo em 4 hipóteses taxativas: 1) Sentença judicial transitada em julgado; 2) Processo administrativo disciplinar (PAD) em que lhe seja assegurada ampla defesa; 3) Avaliação periódica de desempenho; 4) Excesso de despesas com pessoal nos limites da LRF.

4. Atos Administrativos: Requisitos e Atributos

Ato administrativo é a declaração unilateral do Estado (ou de quem o represente) que produz efeitos jurídicos imediatos, sob regime de direito público, sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Requisitos / Elementos de Validade (COFIMO)

- **Competencia (Sujeito):**
Poder legal conferido ao agente público para a prática do ato. É delegável e avocável, salvo competência exclusiva, edição de atos normativos e recursos administrativos.
- **Finalidade:**
O objetivo de interesse público do ato. O desvio de finalidade caracteriza abuso de poder.
- **Forma:**
A exteriorização do ato (em regra, escrita e formal).
- **Motivo:**
A situação de fato e de direito que autoriza ou exige a prática do ato.
- **Objeto:**
O efeito jurídico imediato gerado pelo ato (o conteúdo da decisão). Atributos do Ato (PATI)
- **Presunção de Legitimidade e Veracidade:**
Presume-se que o ato foi praticado conforme a lei (legitimidade) e baseado em fatos reais (veracidade) até prova em contrário (presunção relativa ou iuris tantum).
- **Autoexecutoriedade:**
Poder da Administração de executar suas próprias decisões sem autorização judicial prévia.
- **Tipicidade:**
O ato deve estar predefinido em lei para alcançar os fins desejados.
- **Imperatividade:**
Poder de impor obrigações a terceiros de forma unilateral, sem necessidade de concordância do administrado.

TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES

Dita que a validade do ato administrativo está vinculada a veracidade e legalidade dos motivos alegados para a sua prática. Se o administrador declarar o motivo do ato (mesmo que este seja discricionário, como a exoneração de comissionado), o ato só será válido se aquele motivo for real e verdadeiro.

5. Desfazimento dos Atos: Anulacao vs. Revogacao

Os atos administrativos podem deixar de produzir efeitos por decisão da própria Administração ou em virtude de controle judicial. As diferenças entre anulacao e revogacao sao fundamentais. Tabela Comparativa de Desfazimento

- **Anulacao (Ilegalidade):**
Ocorre quando o ato possui vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Pode ser declarada pela Administração (autotutela) ou pelo Judiciário. Possui efeitos retroativos (ex tunc), retroagindo ao momento de sua edição para apagar os efeitos ilegais.
- **Revogacao (Conveniência e Oportunidade):**
Ocorre quando o ato é válido e legal, mas deixou de ser conveniente ou oportuno para o interesse público. So pode ser decretada pela própria Administração (nunca pelo Judiciário). Possui efeitos não-retroativos (ex nunc), preservando os efeitos gerados no passado. Convalidacao dos Atos A convalidacao é o ato administrativo pelo qual é suprido um vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos (ex tunc). Só é permitida quando o ato não acarretar lesão ao interesse público nem prejuizo a terceiros e contiver vícios sanaveis:
- **Vício de Competencia:**
Sanavel, desde que a competencia não seja exclusiva por lei daquele agente público.
- **Vício de Forma:**
Sanavel, contanto que a forma não seja essencial exigida por lei para a validade do ato.

EX TUNC VS EX NUNC

Para fixar a retroatividade dos efeitos de forma facil: EX TUNC (lembre-se do T de 'Testa', pois ao bater na testa a cabeça vai para trás -> retroage). EX NUNC (lembre-se do N de 'Nuca', pois ao bater na nuca a cabeça vai para a frente -> não retroage, mantem efeitos prospectivos).

6. Licitações Públicas: Lei 14.133/2021

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração seleciona a proposta mais vantajosa para contratos de obras, serviços, compras e alienações, garantindo a isonomia dos concorrentes. A Lei 14.133/21 consolidou as regras de contratação. Modalidades de Licitação Vigentes

- **Concorrência:**
Destinada a bens e serviços de engenharia de alta complexidade. Segue o rito comum com fases de habilitação e julgamento.
- **Pregão:**
Obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns (cujo padrão de desempenho pode ser definido por especificações usuais no mercado). O critério de julgamento é menor preço ou maior desconto.
- **Concurso:**
Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmio ou remuneração aos vencedores.
- **Leilão:**
Alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis a quem oferecer maior lance (igual ou superior à avaliação).
- **Diálogo Competitivo:**
Nova modalidade voltada para contratações que envolvem inovações tecnológicas ou soluções técnicas complexas, onde a Administração debate alternativas com licitantes selecionados antes de receber propostas.

MODALIDADES EXTINTAS

Atenção: a Lei 14.133/2021 extinguiu definitivamente as modalidades de 'Tomada de Preços' e 'Convite' (da antiga Lei 8.666/93). Questões que mencionarem a realização dessas modalidades sob as novas regras de contratação estarão incorretas.

7. Contratação Direta: Dispensa vs Inexigibilidade

A regra geral é a obrigatoriedade de licitar. A contratação direta representa exceções legais taxativas nas quais a licitação não é exigida. Divide-se em Inexigibilidade e Dispensa. Inexigibilidade de Licitação (Art. 74) Ocorre quando ha INVIABILIDADE de competição (ex: so existe um fornecedor capaz de atender a demanda). O rol e exemplificativo. Casos principais:

- **Fornecedor Exclusivo:**
Aquisição de materiais com produtor ou representante comercial exclusivo (vedada a preferência de marca).
- **Profissional do Setor Artístico:**
Contratação de artista consagrado pela opinião pública ou critica especializada.
- **Serviços Técnicos Especializados:**
Contratação de serviços com profissionais de notória especialização, de natureza predominantemente intelectual (vedado para serviços de publicidade). Dispensa de Licitação (Art. 75) A competição é possível, mas a lei autoriza a não realização da licitação para agilizar a maquina administrativa ou por razões economicas. O rol e taxativo:
- **Dispensa por Valor (Art. 75, I e II):**
Para obras, serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores de valor inferior a R\$ 100.000 (reajustado para ~R\$ 114.416,65) e para compras e outros serviços de valor inferior a R\$ 50.000 (reajustado para ~R\$ 57.208,33).
- **Situacoes Excepcionais:**
Casos de emergência, calamidade pública, guerra ou licitação deserta/fracassada.

NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

Para contratar serviços técnicos por inexigibilidade, exige-se a conjugacao de: Natureza intelectual + Notória Especialização. Serviços de publicidade e divulgação estão expressamente proibidos de serem contratados por inexigibilidade.

8. Responsabilidade Civil do Estado

A responsabilidade civil refere-se a obrigação do Estado de indenizar os danos patrimoniais ou morais causados a terceiros por condutas de seus agentes. O ordenamento brasileiro adota a Teoria do Risco Administrativo. A Regra Geral Objetiva (Art. 37, par. 6 da CF/88) As pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Autarquias) e as de direito privado prestadoras de serviços públicos (concessionárias) respondem de forma OBJETIVA pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Requisitos para configurar a obrigação de indenizar:

- **Conduta Estatal:**
Qualquer ato praticado por agente público nessa qualidade (seja ato comissivo legal ou ilegal).
- **Dano:**
Prejuízo moral ou material real causado a vítima.
- **Nexo Causal:**
A relação direta de causa e efeito entre a conduta do agente público e o dano gerado. Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade
- **Excludentes (Rompem o nexo causal, afastam a indenização):**
Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior (salvo se houver omissão estatal de controle concursal).
- **Atenuantes:**
Culpa concorrente da vítima (reduz proporcionalmente o valor da indenização). O Direito de Regresso Após indenizar a vítima, o Estado pode reaver o prejuízo acionando regressivamente o agente público causador do dano. A responsabilidade do agente é SUBJETIVA (exige a comprovação de dolo ou culpa).

RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO

Em caso de danos causados por omissão estatal (ex: árvore cai sobre carro por falta de poda municipal), a jurisprudência majoritária exige a prova de culpa do serviço (responsabilidade subjetiva da Administração por negligência, imprudência ou imperícia - a 'faute du service').

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Direito Administrativo

Abaixo estão compiladas as 10 maiores armadilhas de Direito Administrativo mapeadas nas provas de tribunais e fiscais:

- **1. Avocação vs. Delegação:**
A delegação pode ser feita a órgãos ou agentes que não sejam subordinados. A avocação é a atração temporária de competência de subordinado e é estritamente excepcional, exigindo hierarquia.
- **2. Poder Disciplinar e Vínculo Especial:**
O poder disciplinar só se aplica a quem possui vínculo jurídico especial com o Estado (ex: servidores e empresas contratadas licitamente). Multar motorista na rua é poder de polícia, não disciplinar.
- **3. Atributos do Poder de Polícia:**
Discrecionalidade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade. Atenção: a autoexecutoriedade não está presente em todas as medidas do poder de polícia (ex: cobrança de multa exige cobrança judicial).
- **4. Prazo Decadencial de Autotutela:**
A Administração tem o prazo de 5 anos para anular atos favoráveis de boa-fé dos quais decorram efeitos positivos aos administrados (Art. 54 da Lei 9.784/99). Atos de má-fé ou contrários à CF não decaem.
- **5. Concessionária responde de forma Objetiva mesmo a Não-Usuários:**
O STF consolidou que as concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente por danos a usuários e não-usuários do serviço (RE 591.874).
- **6. Inexigibilidade de Credenciamento:**
A Lei 14.133/2021 formalizou o credenciamento como procedimento auxiliar de inexigibilidade pois a competição é inviável (a Administração credencia todos os interessados aptos).
- **7. Bens Públicos de Uso Especial:**
Bens afetados à execução de serviços públicos (ex: repartições, hospitais, viaturas). São inalienáveis enquanto mantiverem essa qualificação.
- **8. Desvio de Poder (Modalidades):**
Ocorre sob a forma de Desvio de Finalidade (agente atua visando fim diverso do interesse público) ou Excesso de Poder (agente atua fora de sua competência legal).
- **9. Convalidação do Ato Retroage:**
A convalidação apaga o vício do ato mantendo todos os efeitos passados válidos. Tem efeito retroativo (ex tunc).
- **10. Revogação Judicial Proibida:**
O Poder Judiciário nunca poderá revogar um ato discricionário válido da Administração Pública sob pretexto de conveniência ou mérito, sob pena de violação do princípio de separação de poderes. O juiz só anula atos ilegais.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os esforços de revisão final em Atos Administrativos (COFIMO e PATI), Nova Lei de Licitações (Licitação Direta) e Responsabilidade Civil do Estado. Esses temas somam mais de 60% das questões da FGV.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.